

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 사무위탁 불철저
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처, 가계신용지원처 및 가계재기지원처는 무담보채권을 신용정보사(이하 'CA사')에 사무위탁하여 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조 제1항에 따르면 공사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 하되, 요강 제4조 제1항 제1호 내지 제8호(이하 '사무위탁 해지사유')¹⁾에 해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외한다고 되어 있다.

1) 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조 ① 위탁회사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외한다.

1. 공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제대상인 경우,
2. 국민행복기금이 체결한 채권양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우,
3. 희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우,
4. 한마음금융 대부약정의 기한의 이익이 상실되지 않은 경우,
5. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우,
6. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우
7. 소멸시효가 완성된 채권. 다만, 시효이익을 포기한 경우는 제외,
8. 그 밖에 위탁회사가 사무위탁 대상채권으로 부적합하다고 판단하는 경우

또한, 같은 요강 제15조 제2항에 따르면 채권관리부점은 사무위탁 해지사유가 해소된 경우에는 원래 사무위탁한 각 수탁회사에 추심을 재위탁하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 11. 25. 감사일 현재 가계지원총괄처, 가계신용지원처 및 가계재기지원처 등 3개 부점에서 관리중인 무담보채권의 사무위탁 실태를 점검한 결과²⁾

가계지원총괄처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□□□ XXXX-XXXXXX)의 경우 20XX. X. XX. 채무자가 면책결정을 받아 사무위탁 해지 대상인데도 CA사인 ■■■■■■■■에 대한 사무위탁을 해지하지 않고 있고,

가계신용지원처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□□□기금 XXXX-XXXXXX)의 경우에는 20XX. X. X. 개인회생 면책결정을 받았는데도 ■■■■■■■■에 대한 사무위탁을 해지하지 않고 있는 등

[표 9]와 같이 가계지원총괄처, 가계신용지원처 및 가계재기지원처 소관 총 2,491건의 무담보채권에 대해 사무위탁을 해지하지 않고 있다.

또한, 가계재기지원처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□캐피탈 XXXX-XXXXXX)의 경우 20XX. XX. XX. 면책기각 결정으로 사무위탁 해지사유가 해소되었는데도 원래 사무위탁 CA사인 ■■■■■■■■에 재위탁하지 않고 있는 등

2) 12개 지역본부 소관 무담보채권의 사무위탁 현황에 대해서는 2019. 10월 「감사 반박 지적사항 등 취약분야 개선실태」 특정감사에서 점검하였음

[표 9]와 같이 가계지원총괄처, 가계신용지원처 및 가계재기지원처 소관 총 3,025건의 무담보채권을 사무위탁하지 않고 있다.

[표 9] 채권 사무위탁 해지·사무위탁 불철저 현황

(단위 : 건)

구 분	계 (A+B)	사무위탁 미해지 (A)	재위탁 미의뢰 (B)
-----	---------	--------------	-------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계지원총괄처, 가계신용지원처 및 가계재기지원처는 감사 결과를 수용하면서 사무위탁 해지 사유 또는 해소시 자동으로 사무위탁·위탁해지가 가능하도록 채권관리시스템을 개선할 필요가 있다³⁾는 의견을 제시하였으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장, 가계신용지원처장 및 가계재기지원처장은 수탁 회사에 사무위탁 해지사유가 발생한 무담보채권 2,491건에 대해 사무위탁을 해지하고, 사무위탁 해지사유가 해소된 3,025건에 대해서는 원래 수탁한 수탁회사에 채권을 재위탁하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

3) 2019. 10월 「감사 반복지적사항 등 취약분야 개선실태」 특정감사시 가계지원총괄처에 사무위탁 해지사유 발생 또는 해소시 자동으로 사무위탁·위탁해지가 가능하도록 채권관리시스템 개선을 요구하였음